



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
N. 2 DEL 07/01/2026	OGGETTO: Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio - Liquidazione oneri per Valutazione Ambientale – art. 19, Verifica di Assoggettabilità VIA pratica 1464_VERVIA
Registro Generale N. 2 DEL 08/01/2026	
L'anno duemilaventisei , il giorno otto , del mese di gennaio nel proprio Ufficio.	

CUP: J24H20001270001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 20 del 31/12/2025, con il quale si rinnovava e si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO:

CHE nell'Allegato 3 del decreto interministeriale del 23.02.2021, "Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018", rientra anche il Comune di Avella, tra gli Enti beneficiari del Fondo, per l'intervento: **"Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio" - CUP J24H20001270001** – importo complessivo finanziato **€ 750.000,00**;

PRESO ATTO:

Della necessità di dover procedere all'attuazione dell'intervento in oggetto;

Che il progetto ricade tra quelli soggetti a Valutazione di impatto ambientale, *"la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato A1"*;

che con Deliberazione Dirigenziale n°449 RG657 del 13.12.2023 è stato affidato il **Servizio professionale di redazione ai fini della verifica di assoggettabilità VIA**;

VISTO:

- il D.Lgs 104 del 2017 e dalla DGR 45/24 del 27.11.2017, la cui efficacia temporale è stata disposta con la DGR 53/14 del 28.11.2017 che disciplina la verifica di assoggettabilità VIA;
- il DGR 19/33 del 17.04.2018 recante "Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo in materia di estensione dell'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e Verifica";
- il DGR 41/40 del 08.08.2018 recante "Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, in materia di procedure di valutazione ambientale da applicare a interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di siti della rete natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Modifica della Delibera

di Giunta Regionale n. 45/24 del 27.9.2017 e semplificazione in tema di pubblicazione dei provvedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.)”;

RITENUTO, dunque, di dover procedere al pagamento in favore della Regione Campania degli oneri per la valutazione di cui sopra per la somma di € 650,00, codice tesoreria 425, descrizione tesoreria 0031409;

DATO ATTO che l'importo pari ad € 650,00 è imputato al Capitolo 3255.6 – impegno 223/2023;

CONSIDERATO che:

- in tale ambito non si configurano dunque attività economiche, di acquisizione di beni e servizi, riconducibili alle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii sulla tracciabilità dei flussi finanziari né alla normativa sull'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui all'art. 2 della L. n. 266/2002;
- che per il pagamento in oggetto non è necessaria l'acquisizione di un CIG ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 36/2023;
- per il presente atto non risulta necessario effettuare le verifiche di cui art. 48-bis del D.P.R. n.602/73;
- la presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della verifica ex art 4 DL 124/2019;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- il decreto legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 192 in merito ai contenuti delle determinazioni a contrattare;

RICHIAMATO l'art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **DI LIQUIDARE alla Regione Campania**, l'importo di **€ 650,00** relativamente agli oneri per la Valutazione Ambientale *“Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio”* - CUP J24H20001270001, codice tesoreria 425, descrizione tesoreria 0031409;
2. **DI DARE ATTO** che il costo trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul bilancio al Capitolo 3255.6 – impegno 223/2023;
3. **TRASMETTERE**, *altres*), copia del presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.
4. **DISPORRE** la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione;
5. **DARE ATTO**, *infine*, della insussistenza, *ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D. Lgs. n. 36/2023*, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto Arch. Pasquale Maiella – RUP;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 08/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 07/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to MAIELLA PASQUALE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato**Descrizione Impegno:** oneri per la verifica dell'assoggettabilità VIA**CIG:** CUP: J24H20001270001**Descrizione Capitolo:** RIDUZIONE RISCHIO IDREOLOGICO- REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAILICO MINORE NEL VALLONE S. EGIDIO**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.010	08.01	3255.6		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
223	€ 0,00	15	€ 650,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** TESORERIA- REGIONE CAMPANIA - **Progressivo Fornitore:** 1124**Codice Fiscale:** 00002345717 **P.Iva:** 00002345717**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1	650,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

TESORERIA- REGIONE CAMPANIA

Avella (AV), 08/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 08/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 08/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 9, e vi rimarrà fino al 23/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 2 del 08/01/2026;

Oggetto: Interventi destinati a ridurre il rischio idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo idraulico minore nel vallone Sant'Egidio - Liquidazione oneri per Valutazione Ambientale – art. 19, Verifica di Assoggettabilità VIA pratica 1464_VERVIA

Avella (AV), 08/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to MAIELLA PASQUALE